Quando é crime de trânsito

Crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Diferentemente da Administração Pública, que só pode fazer o que está na lei – ato vinculado, o administrado pode fazer TUDO, menos o que a lei proíbe.

Importante frisar que o art. 1° do Código Penal diz: *"não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal".*

Esse é o Princípio da Reserva Legal, também previsto no art. 5° XXXIX da Constituição Federal que tem a mesma redação do artigo supracitado.

A combinação bebida e direção é tipificada como crime de trânsito quando o motorista tem concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou demonstre sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora, conforme previsão do §1° do artigo 306 do CTB.

Na redação original do CTB, a conduta prevista no artigo 306 era descrita da seguinte maneira:

> *Art. 306. Conduzir veículo automotor, <u>na via pública</u>, sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem:*
> *[…]*

Na vigência desta legislação, só cometia crime o motorista que tinha uma conduta irresponsável, como andar em velocidade incompatível com a segurança da via, **<u>expondo outros a dano potencial</u>**.

Além disso, antes de a conduta ser classificada como um crime de trânsito, a influência de álcool no organismo do condutor deveria ser comprovada.

A partir da Lei nº 12.760/2012, o critério adotado para a configuração do crime de trânsito passou a ser a concentração igual ou superior a 0,6 grama de álcool por litro de sangue, mesmo que o condutor não tenha exposto a integridade física de outrem a dano potencial.

Para a identificação da consumação do crime previsto no art. 306 do CTB, será necessário um dos seguintes procedimentos: exame de sangue que apresente resultado igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue (6 dg/L); ou teste de etilômetro com medição realizada igual ou **<u>superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,34 mg/L)</u>**, ou exames

realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência; ou, por fim, sinais de alteração da capacidade psicomotora, conforme prevê o artigo 7° desta mesma Resolução.

Vejam o que diz o artigo 306:

> *Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:*
> *Penas – detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.*
> *1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:*
> *I – concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou*
> *II – sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.*
> *2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.*
> *3º O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.*

O artigo 7° da Resolução 432 prevê o seguinte:

> *Art. 7º. O crime previsto no art. 306 do CTB será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo:*
> *I - exame de sangue que apresente resultado igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue (6 dg/L);*
> *II - teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,34 mg/L), descontado o erro máximo admissível nos termos da "Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro" constante no Anexo I;*
> *III - exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;*
> *IV - sinais de alteração da capacidade psicomotora obtido na forma do art. 5º.*
> *§ 1º A ocorrência do crime de que trata o caput não elide a aplicação do disposto no art. 165 do CTB.*

> *§ 2º Configurado o crime de que trata este artigo, o condutor e testemunhas, se houver, serão encaminhados à Polícia Judiciária, devendo ser acompanhados dos elementos probatórios.*

Desta forma, assim como para a infração de trânsito do artigo 165, o crime do artigo 306 também pode ser comprovado mediante a constatação de sinais notórios pelo agente de trânsito, que pode ser reforçada pela captação de imagem, vídeo e prova testemunhal, conforme art. 3° da Resolução 432 do CONTRAN.

As normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal serão sempre aplicadas de forma subsidiária em situações de lacuna ou omissão do Código de Trânsito e naquilo que não colidirem com a Lei 9.503/97, Lei especial em relação ao CP e ap CPP - art. 291 do CTB:

> *Art. 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber.*
> *§ 1o Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver:*
> *I - sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência;*
> *II - participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente;*
> *III - transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora).*
> *§ 2o Nas hipóteses previstas no § 1o deste artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para a investigação da infração penal.*
> *§ 3º (VETADO).*
> *§ 4º O juiz fixará a pena-base segundo as diretrizes previstas no art. 59 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), dando especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias e consequências do crime.*

Importante levar ao conhecimento de vocês a **Súmula 575 do STJ**, que diz: *"Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310[1] do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo".*

---

[1] *Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança:*

Assim, entregar veículo a pessoa não habilitada, embriagada ou drogada é CRIME, independente de acidente ou perigo de dano, é dizer, com dispensa do nexo de causalidade.

Isso porque, a entrega de direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, embriagada ou drogada é crime de perigo abstrato. Melhor dizendo, é de perigo ABSTRATO o crime previsto no art. 310 do CTB.

Assim, não é exigível, para o aperfeiçoamento ou consumação do crime, a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, por embriaguez ou uso de droga, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança.

Direito a Contraprova

O condutor possui o direito à contraprova, conforme § 2º do artigo 306, em sua nova redação; desta forma, o agente de trânsito deve sempre orientar ao condutor fiscalizado de que a lei lhe faculta demonstrar que não se encontra sob influência de álcool – esta explicação é muito importante, pois o teste do etilômetro deixa de ser tratado como um dever, para ser previsto, na própria lei, como um direito do condutor; isto significa que se ele não quiser fazer uso deste direito, a constatação dos sinais notórios pelo agente, corroborado pela captação de imagens e prova testemunhal, será suficiente tanto para a responsabilidade administrativa, quanto criminal.

Contraprova é produzir uma prova que não foi anteriormente produzida, ou seja, após o teste do etilômetro, por exemplo, o motorista pode se dirigir até um laboratório e realizar o exame de sangue ou vice versa.

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.